

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 15
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 83/2025/HS-ST
Ngày: 26-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 15 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trường

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Thái Bình Hòa

Ông Ngô Xuân Khanh

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Cẩm Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Tuyết N - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 22 và 26 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 55/2025/TLST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn S, sinh ngày 07 tháng 5 năm 1972 tại tỉnh Bình Dương. Căn cước công dân số: 074072001074. Nơi cư trú: Số I đường C, tổ C, Khu phố E, phường C, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị Ú; bị cáo có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

- *Bị hại:* Bà Lê Thị P, sinh năm 1970 (chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Phạm Văn L1, sinh năm 1970 (chồng bị hại); anh Phạm Văn C, sinh năm 1991 (con bị hại); chị Phạm Thị Thanh T, sinh năm 1996 (con bị hại); cháu Lê Thanh P1, sinh năm 2012 (con bị hại); cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C (nay là xã C), tỉnh An Giang; anh Phạm Văn H, sinh năm 1994 (con bị hại); địa chỉ: Số F, khu phố H, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông L1, chị T, anh H cùng ủy quyền cho anh Phạm Văn C tham gia tố tụng; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

- Bị đơn dân sự: Công ty TNHH Đ; địa chỉ: Số F, đường C, khu phố H, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự: Ông Nguyễn Văn T1 – Phó Giám đốc là người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 153/UQ.PT ngày 22/9/2025); có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn S có Giấy phép lái xe hạng E số 740998000621 do Sở Giao thông vận tải tỉnh B cấp ngày 30/10/2019 có giá trị sử dụng đến ngày 30/10/2024, S là tài xế của Công ty TNHH Đ (viết tắt là Công ty Đ). Khoảng 09 giờ 00 phút, ngày 17/10/2024, sau khi giao xăng cho Cửa hàng xăng dầu số 29, S điều khiển xe ô tô chở nhiều liệu biển số 61C-236.12 lưu thông trên đường P để về kho xăng dầu ở phường C, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng 09 giờ 24 phút 17/10/2024, khi đi đến giao lộ (đường P và Đại lộ B), S giảm tốc độ, bật đèn tín hiệu và cho xe rẽ phải vào Đại lộ B. Do chuyển hướng thiếu quan sát, S không thấy xe mô tô biển số 54P6-4854 do bà Lê Thị P điều khiển đang đi cùng chiều bên phải, S đã để phía trước bên phải đầu xe ô tô biển số 61C-236.12 va chạm vào phía sau bên trái của xe mô tô biển số 54P6-4854, dẫn đến bà Lê Thị P ngã xuống đường và chết tại hiện trường.

Theo Sơ đồ hiện trường và biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 17/10/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, thể hiện: Hiện trường là giao lộ ngã ba giữa đường P và Đại lộ B, có đèn tín hiệu giao thông đang hoạt động, tầm nhìn không bị che khuất mặt đường được trải nhựa tương đối bằng phẳng, đường P được chia làm hai chiều đường xe chạy bằng dải phân cách, mỗi chiều đi có 04 làn đường làn lượt là 3m, 3m80, 3m80 và 4m00 (tính từ hành lang đường bộ ra dải phân cách), chiều xảy ra tai nạn là chiều đi bên phải của đường Phạm Ngọc T2 theo hướng từ đường N về hướng Đại lộ B, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường cong về bên phải đi ra Đại lộ B có chiều rộng là 9m00. Mặt đường Đại lộ B được chia làm hai chiều đường xe chạy ngược chiều, chiều đi xảy ra tai nạn là chiều đi bên phải của Đại lộ B theo hướng từ đường N đến hướng đường N, chiều đi này có ba làn đường có bề rộng làn lượt là 3m80, 4m00 và 4m00 (tính từ hành lang đường bộ ra dải phân cách).

- Mép đường chuẩn, điểm mốc hiện trường: Lấy trụ điện số 93 trên hành lang an toàn đường bộ của Đại lộ B theo hướng từ đường N đến hướng đường N làm điểm mốc hiện trường. Lấy mép lề đường bên phải của đường P hướng từ đường N về hướng Đại lộ B làm mép đường chuẩn 1. Lấy mép lề Đại lộ B bên phải theo hướng đường N đến hướng đường N làm mép đường chuẩn 2.

- Mô tả hiện trường:

+ Số 1: Xe mô tô biển số 54P6-4854 ngã qua bên trái, đầu xe hướng ra Đại lộ B, đuôi xe hướng về đường N. T3 trực bánh trước cách mép đường chuẩn 1 là 12m30,

cách vết máu là 1m80, cách tâm trục bánh sau bên phải xe ô tô biển số 61C-236.12 là 0m80. T3 trục bánh sau cách mép đường chuẩn 1 là 12m00.

+ Số 2: Xe ô tô biển số 61C-236.12 dừng ở đoạn đường cong về bên phải, đầu xe hướng ra Đại lộ B, đuôi xe còn trong đường Phạm Ngọc T2 hướng về đường N. T3 trục bánh trước bên phải cách mép đường chuẩn 2 là 2m00, cách cột mốc hiện trường là 11m00. T3 trục bánh sau cách mép đường chuẩn 2 là 2m70, cách mép lề đường cong là 1m80.

+ Số 3: Nạn nhân nữ mặt hướng lên trời, tư thế duỗi thẳng, đầu hướng về đường N, chân hướng về Đại lộ B. Đầu cách mép đường chuẩn 1 là 11m30, sát yên xe mô tô biển số 54P6-4854. Chân trái cách mép đường chuẩn 1 là 11m60.

+ Số 4: Vết cày dài 4m70, đầu vết cày cách mép đường chuẩn 1 là 6m50 nằm sát mép lề đường cong của đường P theo hướng từ đường N về hướng Đại lộ B, cuối vết cày trùng với vị trí xe mô tô biển số 54P6-4854.

+ Số 5: Vết máu kích thước 0m50 x 0m60, tâm vết máu cách mép đường chuẩn 1 là 10m50.

Theo biên bản khám nghiệm phương tiện lập ngày 17/10/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, thể hiện:

- Dấu vết trên xe mô tô biển số 54P6-4854: Đèn rẽ trái mài mòn; cao su bao quanh đèn rẽ trái phía trước mài mòn; gương chiếu hậu bên trái bị vỡ, mài mòn; đầu tay cầm bên trái mài mòn; gác chân trước bên trái mài mòn; bên trái tay nắm phía sau yên xe mài mòn; yếm chắn gió bên trái trầy xước sơn, bám dính màng màu đen kích thước 4cm x 3cm, cách mặt đất 60cm.

- Dấu vết trên xe ô tô biển số 61C-236.12: Mặt bên phải cản trước có vết cọ xát trầy xước sơn bám dính chất màu đỏ (dạng sơn) kích thước 2cm x 1cm, cách mặt đất 62cm.

Tại Kết luận giám định số 5112/KL-KTHS(CH) ngày 19/11/2024 Phòng K Công an tỉnh B, kết luận: Dấu vết va chạm giữa xe mô tô biển số 54P6-4854 và xe ô tô biển số 61C-234.12 như sau:

1. Dấu vết va chạm giữa xe ô tô tải biển số 61C-236.12 và xe mô tô hai bánh biển số 54P6-4854 là: Dấu vết trượt xước sơn màu đen, bám dính chất màu đỏ ở mặt ngoài đầu thanh cản phải xe ô tô tải có chiều từ trước về sau phù hợp với các dấu vết trượt xước sơn màu đỏ và bám dính chất màu đen ở mặt ngoài ốp nhựa bên trái đuôi xe mô tô có chiều từ trước về sau.

2. Dấu vết va chạm giữa xe ô tô tải biển số 61C-236.12 và xe mô tô hai bánh biển số 54P6-4854 được hình thành do cơ chế va chạm giữa đầu bên phải thanh cản trước xe ô tô tải với mặt bên trái đuôi xe mô tô theo hướng cùng chiều làm xe mô tô đổ ngã qua trái, va chạm với mặt đường, tạo ra dấu vết trên hai xe.

3. Vị trí va chạm trên mặt đường giữa xe ô tô tải biển số 61C-236.12 và xe mô tô hai bánh biển số 54P6-4854 nằm trước đầu vết cày kí hiệu số (4) như trên sơ đồ hiện trường.

4. Không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe ô tô tải biển số 61C-236.12 và xe mô tô hai bánh biển số 54P6-4854 khi tham gia tai nạn giao thông.

Tại Kết luận giám số 4961/KLGĐTT-KTHS ngày 20/10/2024 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận nguyên nhân chết của bà Lê Thị P là do: Đa chấn thương.

Theo kết quả xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Văn S tại Trung tâm X thể hiện: Nồng độ cồn 0,000mg/1 lít khí thở và ma túy âm tính.

Quá trình điều tra xác định: Xe ô tô biển số 61C-236.12 là tài sản của Công ty Đ, Công ty giao xe cho S để chở xăng giao cho các cửa hàng; xe mô tô biển số 54P6-4854 là tài sản của bà Lê Thị P. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho Công ty Đ và người đại diện hợp pháp của bà P.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Nguyễn Văn S và Công ty Đ đã bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 210.000.000 đồng (cả tiền cấp dưỡng nuôi cháu P1). Gia đình bị hại không yêu cầu S bồi thường thêm và có đơn bãi nại và giảm nhẹ cho S.

Vật chứng chuyển đến Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Giấy phép lái xe hạng E số 740998000621 do Sở Giao thông vận tải tỉnh B cấp ngày 30/10/2019 mang tên Nguyễn Văn S.

Tại Cáo trạng số 46/CT-VKSTDM ngày 26/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn S để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố; đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù; về xử lý vật chứng: Đề nghị trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo Nguyễn Văn S.

Tại phần tranh luận, bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Văn S: Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, kết luận giám định pháp y tử thi, kết luận giám định phương tiện và các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở kết luận: Ngày 17/10/2024, Nguyễn Văn S đã có hành vi điều khiển xe ô tô biển số 61C-236.12, khi đi đến giao lộ đường P và Đại lộ B, S cho xe chuyển hướng nhưng thiếu quan sát đã đi phía trước bên phải đầu xe ô tô biển số 61C-236.12 va chạm vào phía sau bên trái của xe mô tô biển số 54P6-4854 do bà Lê Thị P đang điều khiển, dẫn đến hậu quả bà Lê Thị P ngã xuống đường và chết tại hiện trường, xe mô tô bị hư, hỏng. Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 15–Thành phố Hồ Chí Minh và kết luận của Kiểm sát viên đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Văn S để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

[3] Về nhận thức, bị cáo Nguyễn Văn S biết việc điều khiển xe trước khi chuyển hướng phải quan sát, khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng, nhưng vì ý thức chấp hành pháp luật kém nên bị cáo vẫn thực hiện, hành vi của bị cáo đã vi phạm Điều 15 của Luật Giao thông đường bộ; do đó, nguyên nhân dẫn đến va chạm giao thông là do lỗi của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Như vậy, với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, phải có mức hình phạt tương xứng để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, cũng như để răn đe và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Không.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại và giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[6] Đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị của Viện kiểm sát về hình phạt đối với bị cáo là tương xứng; tuy nhiên, do bị hại cũng có một phần lỗi (không có giấy phép lái xe); đồng thời, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo nhất thời phạm tội, nên có khả năng tự cải tạo, nếu không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội; do bị cáo có đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, nên Hội đồng xét xử quyết định miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo;

do bị cáo còn phải lao động nuôi gia đình, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo và bị đơn dân sự đã bồi thường xong, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm, nên không đặt ra giải quyết.

[8] Về biện pháp tư pháp: Do không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, nên trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo.

[9] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 260, 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án (26/9/2025). Giao bị cáo Nguyễn Văn S cho Ủy ban nhân dân phường T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về biện pháp ngăn chặn: Căn cứ khoản 1 Điều 278 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Văn S kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/9/2025).

4. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn S 01 giấy phép lái xe hạng E số 740998000621 do Sở Giao thông vận tải tỉnh B cấp ngày 30/10/2019 mang tên Nguyễn Văn S.

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 179.25 ngày 27/8/2025 giữa Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H).

5. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn S phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị đơn dân sự được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Công an TP. Hồ Chí Minh (PV06);
- VKSND KV 15 – TP. Hồ Chí Minh;
- Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh;
- UBND P. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, Tòa.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Trường